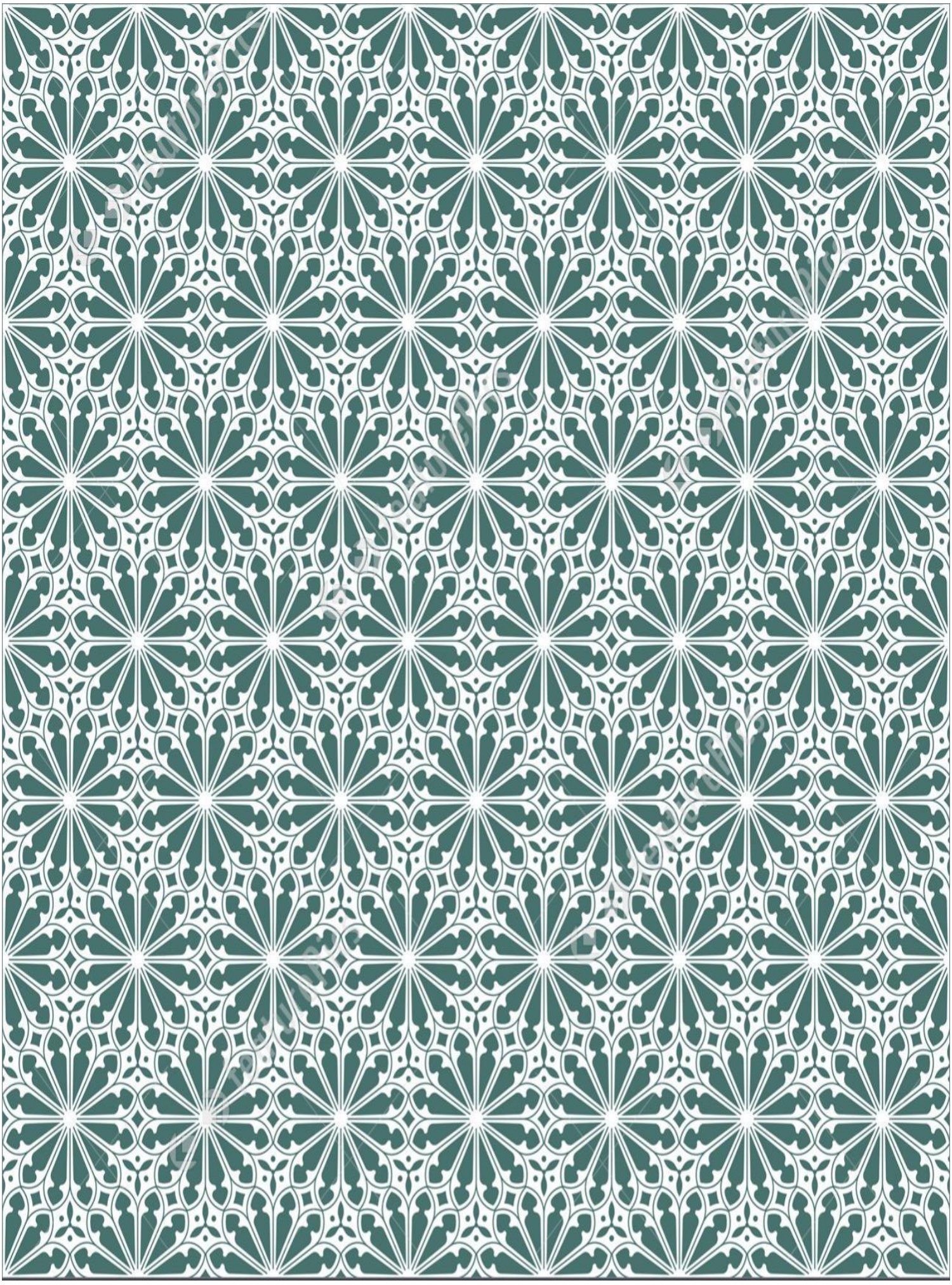
بيان ٱلأدلَّة ٱلمرضيَّة في ٱلقوانين ٱلوضعيَّة

جمع وترتيب:

أبي خالد عبد ٱلله علي حسن ٱلشافعيّ





ٱلـمـقـدّمـة.

إن ٱلحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفرهُ، ونعوذ بٱلله من شرور أنفسنا، ومن سيّئات أعمالنا، من يهده ٱلله فلا مضلَّ له، ومن يُضْلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا ٱلله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسولُه، وأنه بلَّغ ٱلرسالة وأدَّى ٱلأمانة، وجاهد في ٱلله حقّ جهاده.

أما بعد:-

فهذه رسالة صغيرة في حكم مَن لم يحكّم بما أنزل ٱلله- سبحانه وتعالى- وحكم بٱلقوانين ٱلوضعية.

أسال ٱلله سبحانه أن يوفقني للصواب.

وصلى ٱلله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.

وكتبه/

طويلب علم شرعيٍّ.

﴿ وجـوبُ ٱلحكـم بمـا أنـزل ٱللهُ ﴾

اعـلـم- رحمك ٱللهُ- أن ٱللهُ سبحانه وتعالى أوجب على خلقه ٱلحكمَ بما أنزله على محمد بن عبد ٱللهُ خاتم ٱلأنبياء صلى ٱللهُ عليه وسلم.

✓ قـال تـعـالىٰ:

﴿ وَأَنِ ٱحْكُـمْ بَيْنَهُـمْ بِمَآ أَنْزَلَ ٱللهُ وَلَا تَـتَّبِعْ أَهْـوَاءَهُـمْ وَٱحْـذَرْهُـمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَـعْضِ مَآ أَنْزَلَ ٱللهُ إِلَيْكَ ﴾ [المائدة: ٤٩].

في هذه ٱلآية دليل واضح على وجوب ٱلحكم بما أنزل ٱللهُ على رسوله، وأنه لا يجوز الحكمُ بغيره؛ لأن ٱللهُ أمر نبيَّه - صلى ٱللهُ عليه وسلم- أن يحكمَ بين ٱلناس بما أنزل ٱللهُ، ونهى عن اتباع أهواء ٱلناس، وحذّره أن يفتِنه ٱلناسُ عن بعض ما أنزل ٱللهُ إليه.

ولأن ٱلأمر يقتضي ٱلوجوبَ، وٱلنهيَ يقتضي ٱلتحريم، وكلَّ خِطاب مُوجَّهٌ إلى ٱلنبيّ فهو مُوجَّـهٌ إلى أُمَّـتـهِ- صلى ٱللهُ عليه وآله وسلم-.

✓ وقـال تـعـالىٰ:

﴿ إِنَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِـتَـٰبَ بِٱلْـحَـقِّ لِتَـحْـكُـمَ بَيْـنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [ٱلنساء: ١٠٥].

فقد بين ٱللهُ -سبحانه وتعالى- في هذه ٱلآية أن أعظمَ مقصودِ إنزال ٱلقرآن هو ٱلحُكْم بين ٱلناسِ؛ فدلَّ ذلك على وجُوبِه.

✓ وقال تعالىٰ:

﴿ إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ ﴾ [يوسف:٦٧].

فقد دلّت هذه ٱلآيةُ أن ٱلحكم مما يجب إفرادُه لله وحده، ولم يفرّق- ٱلمولىٰ سبحانه وتعالى- بين ٱلحكم ٱلكونيّ ٱلقدريّ وبين ٱلحكمِ ٱلشرعيّ فيعُمَّ كلا ٱلنوعين.

✓ وقال تعالىٰ:

﴿ قُلۡ أَفَغَيۡرَ ٱللَّهِ أَبۡتَغِي حَكَمٗا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡكِتَٰبَ مُفَصَّلٗا ﴾ [ٱلأنعام].

✓ وقال تَعالَىٰ :

﴿ أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴾ [ٱلأعراف: ٥٤].

دلت ٱلآية على أن ٱلأمر من خصوصية ٱللّٰه تعالى، كونيًّا كان شَرعِيًّا.

فجميع ما مرَّ من ٱلآياتِ تدل على أن ٱلحكم بما أنزل ٱللّٰه واجب أكيدٌ.

ولا يُنكره أحدٌ عَرف دينَ ٱلإسلامِ.

وٱلأدلة على وجوب ٱلحكم بما أنزل ٱللّٰه كثيرة جدّا، لكننا نكتفي بما مرَّ.

﴿ حكم تحكيم ٱلقوانين ٱلوضعيَّةِ ﴾

ٱعلم- نجانا ٱلله من موجبات عقابه- أن ٱلحكم على ثلاثة أنواع:

ٱلأول: ٱلحكمُ ٱلمنزَّلُ: وهو ٱلذي أنزله ٱلله على رسوله، وحكم به بين عباده، وهو حكمه ٱلذي لا حكم سواه.

ٱلثاني: ٱلحكمُ ٱلمُؤوّلُ: وهو أقوالُ ٱلمجتهدين ٱلمختلِفَةِ ٱلّتي لا يجب ٱتباعها، ولا يُكفَّر ولا يُفسَّقُ من خالفَها، فإن أصحابها لم يقولواْ: هذا حكم ٱلله ورسوله، بل قالواْ ٱجتهدنا برأينا، فمن شاء قبِله ومن شاءَ لم يقْبَلهُ.

ٱلثالث: ٱلحكمُ ٱلمبَدّلُ: وهو ٱلحكم بغير ما أنزل ٱللهُ ؛ فلا يحلُّ تنفِيذُه ولا ٱلعملُ به، ولا يسُوغ ٱتباعه، وصاحبُه بين ٱلكفر وٱلفسوق وٱلظلمِ.

راجع كتاب: « ٱلروح » لابن ٱلقيم ٱلجوزية-رحمه ٱلله : (صـ: ١٧٠_٢٦٩)

تنبيه: ٱلمراد بٱلفسق هنا هو ٱلفسق ٱلأكبر ٱلمخرج من ٱلملة، وهكذا ٱلمراد بٱلظلم: ٱلظلمُ ٱلأعظم ٱلمخرج من ٱلملة.

﴿ ٱلأدلَّة في كفر من حكم بٱلقوانين ٱلوضعيَّةِ ﴾.

أولا: ٱلقوانين ٱلوضعيَّة حكمٌ بغير ما أنزل ٱلله تعالى.

وقد دلّت نصوصُ ٱلكتاب وإجماعُ ٱلمسلمين على كفر من لم يحكم بما أنزل ٱلله .

أمـا ٱلكتـاب:

- ✓ فقوله تعـٰلىٰ:

﴿ أَلَـمْ تَـرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُـونَ أَنَّهُمْ آمَـنُواْ بِمَـآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَـآ أُنـزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَـحَـاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلـطَّـٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓاْ أَنْ يَكْـفُرُواْ بِـهِ ﴾ [ٱلنساء: ٦٠]

قـال ابن كـثير- رحمه ٱلله تعالى- في تفسير هذه ٱلآية : « فهذا إنكار من ٱلله - عزّ وجلّ- على من يدَّعِي ٱلإيمانَ بما أنزل ٱلله على رسوله وعلى ٱلأنبياء ٱلأقدمين، وهو مع ذلك يريد ٱلتحاكُم في فصل ٱلخصومات إلى غير كتاب ٱلله وسنة رسوله» (تفسير ٱلقرآن ٱلعظيم- ٱلدار ٱلعالمية للنشر وٱلتوزيع) (٧٩٣/١)

- ✓ وقـولُه تـعـٰلىٰ:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَـجَـرَ بَيْنَهُـمْ ثُـمَّ لَا يَجِـدُواْ فِيٓ أَنـفُسِهِمْ حَـرَجًـا مِّـمَّـا قَضَيْتَ وَيُسَـلِّمُـواْ تَسْلِيمًـا ﴾ [ٱلنساء:٦٥].

قال ابن كثير في تفسير هذه ٱلآية: « يُـقْـسِمُ تعالى بنفسه ٱلكريمة ٱلمُقدّسة: أنه لا يؤمن أحدٌ حتّى يُحكِّم ٱلرسولَ- صلى ٱلله عليه وآله وسلم- في جميع ٱلأمور، فـمـا حكم به فهو ٱلحقّ ٱلذي يجب ٱلإنقياد له ظاهرا وباطنًا. ولهذا قال:
﴿ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ﴾ »

(تفسير ٱلقرآن ٱلعظيم- ٱلدار ٱلعالمية للنشر وٱلتوزيع) (٧٩٥/١)

✓ وقـوله تـعـٰلىٰ:

﴿ وَمَـن لَّـمْ يَـحْـكُـمْ بِمَـآ أَنـزَلَ ٱللَّهُ فَـأُوْلَـٰٓـئِكَ هُـمُ ٱلـكَـٰفِـرُون ﴾ [ٱلمائدة:٤٤].

فقد صرّح ٱللّه- سبحانه وتعالى- في هذه ٱلآية أن كلَّ من حكم بغير ما أنزل ٱللّه أنه كافر.

إذًا، فٱلآية حجة على ٱلقائلين بأن ٱلحاكمَ بغير ما أنزل ٱللّه أو بٱلقوانين ٱلوضعية لا يكفرُ إلا إذا أجازها أو اعتقد صلاحيتها أو أنها أحسن من ٱلشرع أو أو أو.

✓ وقوله تعالى:

﴿ أَفَحُكْمَ ٱلـجَـاهِلِيَّةِ يَبْغُـونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًـا لِّقَومٍ يُوقِنُونَ ﴾ [ٱلمائدة: ٥٠].

✓ وقوله تعالى:

﴿ وَلَا يُشْـرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَـدًا﴾ [ٱلكهف: ٢٦].

فٱلآية تدل على أن صرف ٱلحكم لغير ٱللّه شرك أكبر مخرج من ٱلملّة.

✓ وقوله تعالى:

﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَـٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُـم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ ٱللَّهُ﴾ [ٱلشورىٰ: ٢١].

وهذه ٱلآيةُ- أيضًـا- تدُلّ على أن ٱلتشريع حقٌّ للّهِ وحده؛ فصرفه لغيره شركٌ.

✓ وقوله تعالى:

﴿ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ [ٱلأنعام: ١٢١].

أي: وإن أطعتم- أيها ٱلمسلمون- ٱلمشركينَ في تحليل ٱلميتة- وقد حرّمها ٱلله- إنكم لمشركون.

ويُفهم من هذه ٱلآية أن مُتّبِعِي أحكامَ ٱلمشرِّعين من دون ٱلله أنهم مشركون بٱلله. كما قاله ٱلشيخ محمد ٱلأمين ٱلشنقيطي-رحمه ٱلله-.

وٱلأمرُ كما قاله ٱلشيخ -رحمه ٱللهُ- ؛ للآية ٱلتي مر ذكرها آنفًا.

وأما ٱلإجماعُ:

فقد نقله ٱلشيخ ابنُ كثير- رحمه ٱلله تعالى- حسْب ما رأيتهُ- في كتابه:

« ٱلبداية وٱلنهاية» (١٧/ ١٦٣) فقال-رحمه ٱلله تعالى-:

« فمن ترك ٱلشرع ٱلمحكم ٱلمنزّل على محمد بن عبد ٱلله خاتم ٱلانبياء، وتحاكم إلى غيره من ٱلشرائع ٱلمنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى ٱلياساق وقدّمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع ٱلمسلمين. قال ٱلله تعالى:

﴿ أَفَحُكْمَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللهِ حُكْمًا لِّقَومٍ يُوقِنُونَ﴾ » ا.هـ

﴿ نُقولٌ عن بعض ٱلعلماءِ ٱلأكابرِ في ٱلقوانين ٱلوضعية ﴾

ٱلاول: ٱلعلامة أحمد محمد شاكر:

فقد قال- رحمه ٱلله- في كتابه: « حكم ٱلجاهلية» (صـ ١٩):

« إن ٱلامر في هذه ٱلقوانين ٱلوضعية واضحة وُضوحَ ٱلشمس، هي كفر بَوَاحٌ ، لا خفاء فيه ولا مُداورة ولا عذرَ لأحد ممن ينتسب للإسلام -كائنًا من كان- في ٱلعمل بها أو ٱلخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه» ا.هـ

ٱلثاني: ٱلعلامة محمد بن إبراهيم:

فقد قال – رحمه ٱلله – في كتابه: « تحكيم ٱلقوانين» :

« فهذه ٱلمحاكم ٱلآن في كثير من أمصار ٱلإسلام مُهَيَّئةٌ مُكملَةٌ مفتوحة ٱلأبواب، وٱلناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكُم حُكَّامها بينهم بما يُخالف حكم ٱلسنة وٱلكتاب، من أحكام ذلك ٱلقانون، وتُلزمُهم به، وتُقِرُّهم عليه، وتُحتِّمهُ عليهم،

فأيُّ كفر فوق هذا ٱلكفر، وأيُّ مُناقَضة للشهادة بأن محمدًا رسول ٱلله بعد هذه ٱلمُناقضة » ا.هـ

ٱلثالث: ٱلعلامة محمد ٱلأمين ٱلشنقيطي:

فقد قال – رحمه ٱلله – تحت قوله تعالى: ﴿ ولا يشرك في حكمه أحدًا ﴾:

« وبهذه ٱلنصوص ٱلسّماوية ٱلتي ذكرنا يظهر غاية ٱلظهور :

أن ٱلّذين يتبعون ٱلقوانين ٱلوضعية ٱلتي شرعها ٱلشيطان على ألسنةِ أوليائه مخالَفة لما وضعه ٱللّٰه- جلَّ وعلا- على ألسِنة رسله- صلى ٱللّٰه عليهم وسلم-

أنه لا يشكُّ في كفرهم وشركهم إلا من طمس ٱللّٰه بصيرته، وأعماه عن نور ٱلوحيِ مثلهم» ا.هـ

ٱلرابع: ٱلعلامة محمد بن عثيمين:

فقد قال- رحمه ٱللّٰه- في كتابه: « شرح ثلاثة ٱلأصول» (صـ ١٥٨) :

« فنقول: من لم يحكم بما أنزل ٱللّٰه استخفافًا به، أو استخفارًا، أو اعتقادًا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرًا مُخرجًا عن ٱلملة، ومن هٰؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف ٱلتشريعات ٱلإسلامية؛ لتكون منهاجًا يَسير ٱلناس عليه، فإنهم لم يضعواْ تلك ٱلتشريعات ٱلمخالفة للشريعة ٱلإسلامية إلّا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع » ا.هـ

﴿ حالاتُ ٱلحكمِ بغير ما أنزل ٱللّٰهُ ﴾

ٱلحكم بغير ما أنزل ٱللّٰه له حالاتٌ:

ٱلأولى: أن يجحد أَحْقِيَّةَ حُكمِ ٱللّٰهِ ورسوله.

ٱلثاني: أن يعتقد أن حكم غير ٱلرسول- صلى ٱللّٰه عليه وسلم- أحسنُ من حُكمه.

ٱلثالثة: أن لا يعتقد أن حُكم غير ٱلرسول أحسنُ من حُكمِه لكنه اعتقَدَ أنه مثْلُهُ.

ٱلرابعة: أن يعتقد جواز ٱلحكم بما يخالف حكم ٱللّٰه ورسوله.

ٱلخامسة: أن يجعل ٱلقوانين ٱلوضعيّةَ مراجعَ ومستنَداتٍ في ٱلحكم بين ٱلناس.

فهذه ٱلحالات كلّها كفر وخروج من ٱلملّةِ ٱلإسلاميّة، ولا يشُكُّ في كفر فاعلِه منْ يعرف دين ٱلإسلام ويؤمن به جملةً وتفصيلًا.

ٱلسادسة: أن تحملَه شهوتُه وهواهُ على ٱلحكم في ٱلقضيّةِ بغير ما أنزل ٱللّٰه.

فهذه- أيضًا- كفر ورِدَّةٌ عَنْ دين ٱلإسلام على ٱلراجح من قوليْ أهل ٱلعلم؛ لعموم ٱلآية: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُون ﴾.

فلما سئِل ابنُ مسعودٍ- رضي ٱللّٰه عنه- عن ٱلرَّشْوة في ٱلحكم، حَكَم بكفرِ فاعله وٱستدلّ على كفره بهذه ٱلآيةِ. ونحن على دربهِ - إن شاء ٱللّٰهُ تعالىٰ-.

ٱلسابعة: أن يُخالف ما أنزل ٱللّٰه في ٱلقضيّةِ ٱلجُزئية، إجتِهَادًا سائغًا، أو خطَأً، فهذا لا يكفرُ.

وٱلتكفير بذلك من بدعة ٱلخوارجِ.

قال شيخ ٱلإسلام أحمد بن عبد ٱلحليم ابن تيمية ٱلحراني في كتابه:

« ٱلفرقان بين ٱلحقّ وٱلبطلان» (صـ٢٤٣) :

« فكانت بدعتهم لها مقدمتان، ٱلواحدة: أن من خالف ٱلقرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر. وٱلثانية: أن عثمان وعليًّا ومن والاهما كانوا كذلك».

ثمّ اعلم- رحمك ٱلله- أنه يجب ٱلتفصيل بين ٱلنظام ٱلذي يقتضي تحكيمه ٱلكفر بخالق ٱلسمٰوات وٱلأرض، وبين ٱلذي لا يقتضي ذلك، وبيان ذلك:

أن ٱلنظام نوعان: إداريٌّ وشرعيٌّ.

فٱلإداريُّ ٱلّذي يُراد به ضبطُ ٱلأمور وإتقانها على وجهٍ غيرِ مُخالف للشرع، فهذا لا مانع منه، ولا مُخالفَ فيه من ٱلصحابة فمن بعدهم.

وأما ٱلنظام ٱلشرعيُّ ٱلمخالف لتشريع خالق ٱلسمٰوات وٱلأرض، فتحكيمه كفرٌ بخالق ٱلسمَٰوات وٱلأرض، كدعوىٰ أن تفضيل ٱلذكر على ٱلأنثى في ٱلميراث ليس بإنصافٍ، وأنهما يلزمُ استواؤهما في ٱلمراث. هكذا قال شيخنا محمد ٱلأمين ٱلشنقيطي-رحمه ٱلله-.

هذا آخر ما قَصدت إيراده، فما كان من صواب فمن ٱلله، وما كان من خطأ فمن نفسي وٱلشيطان، وٱلله ورسوله منه بريئان، وأسأل ٱلله أن يغفر لي ذلك.

وكتبه/

ٱلعبد ٱلذليل عبد ٱلله بن علي بن حسن ٱلجلويني

في مكتبة معهد ٱلعلامة ٱلشيخ شريف عبد ٱلنور

٢٣/١١/١٤٤٢هـ الموافق: ٠٣/٠٧/٢٠٢١م